

Négligence et maltraitance

Définition courte

La maltraitance correspond à des actes, des paroles, des comportements ou des oublis qui portent atteinte à la santé, à la sécurité, à la dignité ou au bien-être d'une personne.

La négligence est une forme particulière de maltraitance fondée surtout sur l'omission : on ne répond pas correctement aux besoins de la personne.

Les points essentiels

1. La maltraitance peut être active ou passive

La maltraitance ne se limite pas aux coups.

Elle peut venir :

- D'un acte volontaire,
- D'une parole blessante,
- D'un comportement humiliant,
- D'un manque de soin,
- D'une organisation inadaptée répétée.

2. Les principales formes de maltraitance

On retrouve notamment :

- La maltraitance physique,
- La maltraitance psychologique,
- La maltraitance sexuelle,
- La maltraitance financière ou matérielle,
- La maltraitance institutionnelle,
- La négligence.

3. La négligence : définition

La négligence correspond à une défaillance dans la réponse aux besoins essentiels de la personne.

Cela peut concerner :

- L'alimentation,
- L'hygiène,
- Les vêtements,
- L'abri,
- La sécurité,

- Les soins,
- L'accompagnement affectif ou éducatif selon la situation.

4. Négligence et maltraitance : ce n'est pas exactement pareil

La négligence repose surtout sur l'absence d'action ou l'insuffisance de réponse.

La maltraitance, elle, peut-être plus large : violence, menace, humiliation, harcèlement, privation, oubli répété ou organisation irrespectueuse.

5. La maltraitance ordinaire existe aussi

Elle peut être discrète, banalisée et répétée.

Exemples :

- Faire attendre sans expliquer,
- Parler sèchement,
- Oublier une demande,
- Ne pas respecter le rythme de la personne,
- Agir sans informer,
- Parler de la personne comme si elle n'était pas là.

6. Les conséquences peuvent être graves

La maltraitance et la négligence peuvent entraîner :

- Douleurs,
- Blessures,
- Angoisse,
- Perte de confiance,
- Repli sur soi,
- Dépression,
- Aggravation de l'état de santé,
- Perte de dignité.

7. Certaines situations augmentent le risque

Le risque peut être favorisé par :

- La dépendance,
- L'isolement,
- La surcharge de l'aidant,
- Le burn-out,
- Les difficultés financières,
- Le manque de formation,
- Une organisation défaillante,
- Un personnel insuffisant ou épuisé.

8. Ce qu'un soignant doit retenir

Il faut observer, repérer les signes d'alerte, transmettre les faits et ne jamais banaliser.

Le signalement porte sur des faits constatés, pas sur une accusation lancée au hasard.

En pratique / En situation

Je peux penser à une situation de maltraitance ou de négligence si je vois :

- Une personne sale, dénutrie ou non soignée,
- Des blessures inexpliquées,
- Une peur inhabituelle,
- Un isolement imposé,
- Des paroles humiliantes,
- Des oublis ou manques répétés dans les soins.

Exemple simple

Un patient dépendant attend longtemps sans boisson, sans explication, avec une protection souillée non changée.

Même sans violence physique, il peut s'agir d'une situation de négligence et donc de maltraitance.

À retenir

La maltraitance ne crie pas toujours fort : parfois, elle se cache dans les gestes brutaux, parfois dans les oublis, les habitudes et le laisser-aller.

Petit plus utile pour l'oral

Mots-clés à ressortir :

atteinte à la dignité – omission – besoins essentiels – violence physique – violence psychologique – harcèlement – maltraitance ordinaire – signes d'alerte – transmission des faits

Références de cours utilisées

- Le cours distingue la négligence de la maltraitance et présente la négligence comme une défaillance à répondre aux besoins essentiels.
- Il décrit aussi plusieurs formes de violence et de comportements abusifs : violence physique, psychologique, menaces, harcèlement, humiliations.
- Il rappelle enfin l'existence de la maltraitance ordinaire, liée à des attitudes, propos ou organisations non respectueux des personnes.